



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

31

Gobierno abierto: principios. La transparencia y el buen gobierno: normativa básica estatal y autonómica. La participación ciudadana en la Administración valenciana. Los grupos de interés. La protección de datos de carácter personal: normativa básica estatal y autonómica. Especial referencia a los derechos digitales y a las figuras del responsable y el encargado del tratamiento de datos, y el delegado de Protección de Datos

1. GOBIERNO ABIERTO: PRINCIPIOS

¿Qué es el gobierno abierto?

El gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo (definición recogida en la recomendación del Consejo de la OCDE sobre gobierno abierto de 14 de diciembre de 2017).

El gobierno abierto en España:

Cada Administración pública tiene competencia exclusiva en materia de gobierno abierto, excepto en lo relativo a la transparencia, para la que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece obligaciones comunes para todas las Administraciones públicas. Así, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales desarrollan sus propias políticas y cuentan con sus propios órganos competentes en materia de gobierno abierto.

El gobierno abierto tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren en la creación y la mejora de los servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El concepto de gobierno abierto se sustenta en tres pilares o principios básicos:

- la transparencia,
- la colaboración,
- la participación.

Estos principios de transparencia, participación y colaboración se ponen de manifiesto en diferentes actuaciones llevadas a cabo desde las Administraciones públicas.

En la cumbre de la ONU para el desarrollo sostenible, celebrada en septiembre de 2015, los Estados miembros aprobaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de desarrollo sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Para su consecución, el Gobierno de España aprobó el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. En dicho plan, los planes de gobierno abierto se consideran política palanca para alcanzar los ODS, por su contribución al cumplimiento del ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y porque constituyen un acelerador para el resto de los ODS.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana el Plan Bienal de Transparencia 2019-2021 señala, junto a esos principios del gobierno abierto, una serie de valores sobre los que se sustenta el plan:

- La integridad pública como fundamento del funcionamiento y calidad democrático de las instituciones públicas.
- El buen gobierno a través de la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos.
- La innovación pública para la mejora de los servicios públicos.
- La recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas a través de la rendición de cuentas y la participación.
- La creación de valor social y económico a través de la puesta a disposición de la ciudadanía de nuevos y mayores conjuntos de datos generados por la administración.
- La cocreación de una política pública como la de acceso a la información siguiendo las prescripciones de la alianza para el gobierno abierto, una iniciativa multilateral que intenta asegurar compromisos concretos de gobiernos nacionales y subnacionales para promover el gobierno abierto, dar más poder a la ciudadanía, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.

2. LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO: NORMATIVA BÁSICA ESTATAL Y AUTONÓMICA

2.1. NORMATIVA BÁSICA ESTATAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

La Ley de transparencia procede a estructurarse alrededor de tres bloques fundamentales:

- Publicidad activa. La publicidad activa implica la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los poderes públicos de forma veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita, habilitándose para ello los medios necesarios, prioritariamente electrónicos, de acceso universal y tratamiento libre, fácil y continuado, así como los límites que derivan de la protección de otros derechos. Es decir, se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad pública.

4. Regular el Registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, así como las declaraciones de actividades, de bienes e intereses y de rentas percibidas que han de presentar los altos cargos de la Administración de la Generalitat y el personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat.

El decreto se estructura en tres títulos. El título I incluye el objeto del decreto y el ámbito de aplicación. Siguiendo lo que dispone la Ley 2/2015, de 2 de abril, el ámbito subjetivo de aplicación del Código de buen gobierno incluido en el título II de este decreto es el establecido en el artículo 25 de dicha ley. No obstante, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, el Código de buen gobierno también se aplicará a los miembros de las corporaciones locales que voluntariamente lo adopten mediante la adhesión individual en los términos establecidos en el modelo incluido como anexo II. Asimismo, también será aplicable de manera voluntaria mediante la adhesión correspondiente a los miembros de las instituciones de relevancia estatutaria y a los miembros de los consejos de dirección de las universidades públicas. Por su parte, el título III, relativo a las declaraciones que deben presentar ante el registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, se aplicará únicamente a las personas que ostentan los altos cargos y el personal asimilado de la Generalitat.

El título II contiene el Código de buen gobierno, que se divide en tres capítulos.

El capítulo I incluye la naturaleza y los principios generales del código.

El capítulo II, normas de conducta, se estructura en cuatro secciones, dedicadas a diferentes principios y normas que se destacan en el artículo 4. Estos principios son el compromiso con los valores democráticos y sociales, la integridad y ejemplaridad, la sobriedad, y el compromiso con el impulso del gobierno abierto y la buena administración.

El capítulo III se refiere a los mecanismos de cumplimiento del código. En primer lugar, hay que destacar el mecanismo de adhesión individual que deben formular todas las personas sujetas al código en el momento de acceder al cargo, y que supone un compromiso individual de observar las disposiciones que contiene. Por otro lado, se hace referencia al régimen sancionador en materia de buen gobierno establecido en la normativa básica y en la Ley 2/2015, de 2 de abril. Asimismo, como mecanismos para el cumplimiento del código, se hace mención también al seguimiento que podrá realizar el Consejo de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de las medidas de responsabilidad política que, si lo consideran conveniente, pueden adoptar Les Corts en relación con las personas que ostenten los altos cargos en la Administración de la Generalitat.

Por otro lado, el título III del presente decreto, regula el Registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental y de las declaraciones que ante este registro deben presentar las personas que ostenten los altos cargos de la Generalitat y el personal asimilado que, como novedad introducida, deberá presentarse exclusivamente por medios electrónicos. Se pretende, así, agrupar en un mismo texto normativo obligaciones que van referidas a un mismo colectivo, el que forman los altos cargos de la Administración de la Generalitat y los cargos directivos del sector público instrumental.

3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN VALENCIANA

El 20 de abril de 2023 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó la Ley 4/2023, de 13 de abril, de la Generalitat, de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

A) Tal como recoge el propio preámbulo de esta norma, en materia de participación ciudadana cabe destacar en cuanto al contexto normativo:

- La Constitución española de 1978, que garantiza en los artículos 23 y 105 a) el derecho de la ciudadanía a la participación en los asuntos públicos.
- Diversos pactos y acuerdos de derecho internacional suscritos por España, como el artículo 21.1 de la Declaración universal de derechos humanos, y el artículo 25 a) del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
- El artículo 9.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana consagra el derecho de participación de los ciudadanos y ciudadanas valencianos, de manera individual o colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana, que se puede ejercer en ambas lenguas oficiales sin ningún tipo de discriminación, teniendo en cuenta el artículo 6 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana. Asimismo, atribuye a la Generalitat la función de promover la participación de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos.
- Finalmente, el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 1, normativiza el concepto de apertura, entendido como la manera abierta y próxima a la ciudadanía en la que las decisiones tienen que ser tomadas, dentro de una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. La apertura, que garantiza una mayor participación ciudadana y una mayor eficacia y responsabilidad de la administración pública, contribuye a fortalecer los principios de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales contemplados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión.

Asimismo, la Unión Europea, en diferentes momentos, ha adoptado directivas, como las 2003/4/CE y 2003/35/CE de alcance sectorial, que han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, derivado de la ratificación de España del Convenio de Aarhus, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

- También los objetivos de desarrollo sostenible, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, comprenden el objetivo 16, denominado «Paz, justicia e instituciones sólidas», donde se fija la meta 16.7, «Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que den respuesta a las necesidades».
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que refuerzan las obligaciones de participación ciudadana y evaluación de la producción normativa.
- Mediante Declaración institucional sobre los procesos participativos de la Generalitat, de 7 de febrero de 2020, el Consell se comprometió a dotar la ciudadanía de recursos útiles y eficientes para su participación en los procesos de definición de políticas públicas y de toma de decisiones, y poner en marcha progresivamente procesos participativos en todas las áreas de acción de la Generalitat, objetivos que se han cumplido parcialmente con la publicación de la primera guía de participación ciudadana de la Generalitat y la implantación progresiva de procesos de participación ciudadana en los diferentes departamentos del Consell.

B) Por lo que respecta a las cuestiones reguladas por la citada Ley 4/2023, cabe destacar:

- 1.º La Ley 4/2023 define, clasifica y regula los denominados «mecanismos de participación ciudadana» en los siguientes términos:

Sin perjuicio de cualquier otro procedimiento o instrumento que sirva para favorecer la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos, son mecanismos de participación ciudadana:

- Los procesos de participación ciudadana.
- La iniciativa ciudadana.
- La participación en la producción normativa y en los instrumentos de planificación de las políticas públicas.
- Los presupuestos participativos.
- Las consultas.
- La evaluación y seguimiento de las políticas públicas y de la prestación de los servicios públicos.

Especialmente importante resulta la regulación de la participación ciudadana en la elaboración de normas y planes (la obligatoriedad respecto a los planes resulta especialmente interesante por novedosa), en relación tanto con los artículos 42 y 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, reguladora del Consell, como con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (sobre este último precepto, interpretado conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo).

Al respecto, es importante diferenciar las figuras de la consulta pública previa y la audiencia ciudadana, si bien les afectan cuestiones comunes como el plazo mínimo de un mes para su realización o la obligatoriedad de efectuar estos trámites a través del Portal de Participación.

Igualmente novedosa y destacable es la regulación del proceso de los presupuestos participativos, así como la participación ciudadana en la evaluación y seguimiento de políticas públicas, con importantes novedades como la obligatoriedad de que el Consell acuerde anualmente las políticas o servicios públicos que serán sometidos a evaluación ciudadana o la implementación de un nuevo instrumento denominado auditoría ciudadana.

- 2.º Respecto a los órganos y espacios de participación ciudadana, se establecen los criterios que deben regir los órganos de participación de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental y se regulan la composición y las funciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana; se introducen como novedad los consejos comarcales de ciudadanía activa y los foros de personas expertas y se incide sobre la importancia del mantenimiento y accesibilidad efectiva del portal de participación ciudadana de la Generalitat.

Así, por ejemplo, el artículo 26 establece que la representación de la ciudadanía en los órganos de participación ciudadana no podrá ser inferior al 60 % de la composición total del órgano.

Crea el registro de órganos de participación, importante por ejemplo en relación con la disposición adicional tercera de la Ley, según la cual se reconoce el derecho de las personas integrantes de los órganos de participación inscritos en el Registro de Órganos de Participación de la Generalitat que participan activamente en procesos o instrumentos de participación institucional a percibir una indemnización por gastos derivados de los desplazamientos necesarios para su asistencia a las reuniones.

Esta disposición adicional también reconoce el derecho de las entidades descritas en el artículo 45.2 de esta ley (entidades ciudadanas con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro) a la compensación de costes debidamente acreditados en los que pueda incurrir con ocasión del ejercicio del derecho de participación ciudadana.

- 3.º En cuanto a la promoción de la participación ciudadana y el asociacionismo, especial mención merece la línea que establece esta ley, en consonancia con la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, de considerar a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanía activa de pleno derecho, adoptando medidas para hacer efectivo su derecho a participar en la esfera pública y garantizando su participación en los diversos órganos y foros regulados.
- 4.º Respecto a la ciudadanía valenciana residente en el exterior, la Ley 4/2023 dispone que la Generalitat facilitará su participación efectiva en iguales condiciones y con los mismos requisitos que las personas residentes en la Comunitat Valenciana, y fomentará especialmente:
- La participación de la juventud, con el fin de promover la implicación en los asuntos públicos valencianos, así como la de propiciar su retorno.
 - Los centros de valencianos en el exterior.

La Ley 4/2023 también crea el nuevo Consejo de Personas Valencianas en el Exterior, y en su disposición adicional segunda define en materia de retorno, quién tendrá la consideración de persona valenciana en el exterior.

En cuanto al desarrollo y ejercicio de las citadas competencias en el ámbito de la Generalitat, mediante el Decreto 10/2023, de 19 de julio, el president de la Generalitat, determinó el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, atribuyendo a la Presidencia de la Generalitat, entre otras, las competencias en materia de participación y transparencia.

De acuerdo con el citado Decreto del President, el Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, estableció la estructura orgánica básica de la presidencia y de las consellerias de la Generalitat.

Por lo que respecta a las competencias analizadas a lo largo del presente tema, cabe destacar las siguientes previsiones:

- La Secretaría Autonómica de Relaciones Institucionales y Transparencia es el órgano que ejerce las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de participación ciudadana; transparencia de la actividad pública y buen gobierno.
- La Dirección General de Transparencia y Participación ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico en materia de potenciación y coordinación de las políticas del Consell en materia de transparencia en la actividad pública y la participación ciudadana; supervisión, coordinación y promoción de la formación y la evaluación de los mecanismos de participación y transparencia, y el Registro y la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.

4. LOS GRUPOS DE INTERÉS

Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana.

Con esta ley se incorporan a la normativa de la Generalitat los principios reguladores que los organismos internacionales han plasmado en diversas recomendaciones, y que están llevando a regular la transparencia del grupo de interés en las instituciones europeas y en varios estados europeos.

Así, la Constitución y las leyes reconocen y garantizan a determinadas organizaciones un papel preeminente en la defensa de los intereses de ciertos colectivos y en la elaboración de las políticas públicas que les afectan, por lo que esta ley hace un tratamiento específico para determinadas entidades y actividades por lo que respecta a las condiciones para la realización de las funciones constitucionalmente atribuidas.

Por su parte, el fomento del diálogo transparente con los grupos de interés de la sociedad valenciana y su implicación en el diseño de las políticas públicas está también entre los criterios de actuación que el Decreto 56/2016, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Código de buen gobierno de la Generalitat, establece para los cargos públicos de la administración de la Generalitat y del sector público instrumental, concretamente en su artículo 38.2.

Esta ley se estructura en cinco títulos, 34 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

En el título preliminar se regula el objeto de la ley y su ámbito de aplicación, lo que implica no solo hacer explícita la finalidad que la norma pretende satisfacer e identificar la realidad sobre la que incide, sino también delimitar lo que debe entenderse como actividad de influencia y caracterizar a las personas y organizaciones que debemos considerar grupos de interés.

«Artículo 1. Objeto de la ley.

1. El objeto de esta ley es regular la actividad de influencia de los grupos de interés en el ámbito de la Generalitat para asegurar la transparencia en la participación de los grupos de interés en los procesos de elaboración y aplicación de políticas públicas, proyectos normativos e iniciativas parlamentarias, de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, rendimiento de cuentas y responsabilidad en la gestión pública y la representación política.

2. La actividad de influencia es un medio para que sectores de la sociedad trasladen sus posicionamientos, preocupaciones y argumentos a la representación política y a las personas responsables de la administración pública con la intención de influir legítimamente en la elaboración y aplicación de políticas públicas, proyectos normativos e iniciativas parlamentarias que lleven a cabo.

3. En esta ley también se regula el proceso especial de participación entre grupos de interés previa a la elaboración de normas, para garantizar que, cuando se realicen estos procesos, se desarrollen de acuerdo con los principios de transparencia, pluralidad, no discriminación y participación efectiva de los grupos de interés.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

Las disposiciones de esta ley se aplican a:

1. Los cargos públicos y el personal empleado público de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, sea cual sea su régimen jurídico. A los efectos de esta ley, se entenderá por cargo público a las personas a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, y, por personal empleado público, a todo el personal al servicio de la administración de la Generalitat y de los entes de su sector público instrumental. Se entiende por sector público instrumental a los entes a que hace referencia el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

2. Las personas físicas y jurídicas y las entidades, redes o plataformas sin personalidad jurídica que tengan la consideración de grupo de interés a efectos de esta ley.

3. El título II, relativo al registro de grupos de interés de la Generalitat, también se aplicará a la actividad de influencia que los grupos de interés realicen en el ámbito de Les Corts ante los diputados y diputadas, en los términos previstos en esta ley y en la regulación que establezcan Les Corts en su reglamento».

«Artículo 3. Consideración de grupo de interés.

1. Se consideran grupos de interés, a los efectos de esta ley, las personas físicas y las organizaciones, plataformas o redes que, tengan o no personalidad jurídica e independientemente de su estatuto jurídico, lleven a cabo la actividad a que hace referencia el artículo 4.

Están también sujetos a esta ley las personas y las organizaciones que desarrollan la actividad de influencia descrita en el artículo 4 en nombre de terceras partes. Se entenderán entre estas, cuando realicen la actividad del artículo 4, las consultorías de relaciones públicas y los y las representantes de organizaciones no gubernamentales, de corporaciones, de empresas, de asociaciones industriales o de profesionales, de colegios profesionales, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de talleres o grupos de ideas, de despachos de profesionales del derecho, de organizaciones religiosas o de organizaciones académicas, entre otros.

2. No estarán obligados a realizar la inscripción en el registro de grupos de interés a que hace referencia el artículo 5, ni al cumplimiento de las obligaciones que se derivan para la realización de sus funciones, las siguientes entidades:

a) Las organizaciones intergubernamentales y las agencias y organizaciones vinculadas o dependientes de ellas.

b) Las corporaciones de derecho público cuando realicen funciones públicas, sin perjuicio de que puedan tener la consideración de grupos de interés cuando realicen otras funciones.

c) Los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones constitucionales, sin perjuicio de que puedan tener la consideración de grupos de interés las entidades creadas o financiadas por estos.

3. No se consideran grupos de interés las personas físicas que actúen respecto de asuntos que no impliquen intereses económicos individuales que, por su dimensión o relevancia, sean significativos».

«Artículo 4. La actividad de influencia.

1. Se considera actividad de influencia, a los efectos de esta ley, toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los sujetos incluidos en el artículo 2.1 con la finalidad de influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración y aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, desarrollada en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceras partes. Todo ello sin perjuicio del ejercicio del derecho de manifestación y de los derechos individuales de reunión y de acceso o petición.

2. No tienen la consideración de actividad de influencia a los efectos de esta ley:

a) Las reuniones y actos de carácter meramente protocolario.

b) Las actividades realizadas por entidades privadas en ejecución de funciones públicas o de prestación de servicios públicos, cuando estas funciones estén delegadas en virtud de una ley.

c) La intervención en procesos de participación pública previstos en normas legales o reglamentarias.

d) La participación en órganos colegiados de consulta y participación de la administración de la Generalitat y del sector público instrumental regulados por normas legales o reglamentarias.

e) Las comunicaciones y actividades, tanto de asesoramiento como adscritas a obtener información sobre la naturaleza o el alcance de derechos u obligaciones de las personas, entidades sin ánimo de lucro, empresas o grupos de empresas en la aplicación de una ley o para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jurídico.

f) Las comunicaciones y actividades realizadas entre los entes del sector público instrumental de la Generalitat y los sujetos incluidos en el artículo 2.2, en el ejercicio de las actividades financieras sometidas al ordenamiento jurídico privado.

g) Las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos.

h) Las actividades de conciliación o mediación y arbitraje llevadas a cabo en el marco de su normativa específica de aplicación».

El registro de grupos de interés está regulado en el título segundo (arts. 5 a 11). La creación y regulación de este registro supone la aplicación, necesaria e ineludible, de los principios de transparencia y publicidad a la relación que la administración pública establece con las personas y organizaciones que se consideran grupos de interés. Este título se divide en 3 capítulos, el primero de los cuales hace referencia al régimen de funcionamiento del registro. La finalidad del registro, que tiene carácter público y gratuito, es dar conocimiento a la ciudadanía de la identidad de esas personas y organizaciones, así como de las actividades que estas realizan ante la Generalitat. Ello comporta una serie de obligaciones y derechos que configuran el sistema básico de interrelación de la administración pública valenciana con los grupos de interés y que aporta seguridad jurídica en un ámbito que, hasta ahora, dispone de un grado muy alto de discrecionalidad.

En el capítulo segundo (arts. 12 y 13) se establece un código de conducta para los grupos de interés y las personas que actúan en su nombre, que es una concreción de las exigencias éticas y de transparencia a que debe estar sometida la capacidad de influir en las políticas públicas. Se trata de un código ético mínimo, de obligado cumplimiento, que puede ser completado con códigos de conducta más exigentes aprobados por los mismos grupos de interés, sus organizaciones profesionales y las personas que las representan o actúan en su nombre.

Así mismo, en el capítulo tercero (arts. 14 a 17) se prevén los mecanismos que se pueden hacer servir para controlar la veracidad de los datos aportados al registro de grupos de interés, que consistirán en actuaciones de verificación, procedimientos de alerta, tramitación de denuncias e investigaciones al efecto. La competencia para poner en marcha estas herramientas de control corresponde al órgano responsable del registro, teniendo en cuenta la colaboración que pueda prestar la ciudadanía en la detección de posibles omisiones y errores.

El título tercero incluye la regulación de lo que la doctrina denomina habitualmente pisada o huella normativa, y que hace referencia a la publicidad de los contactos que la Administración pública y los cargos públicos y personal empleado público de la Generalitat mantengan con los grupos de

interés durante la elaboración y adopción de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto. En este sentido, estos contactos se plasmarán en un informe que deberá anexarse a los textos normativos y publicarse en el portal de transparencia de la Generalitat. El objetivo es asegurar que la influencia de estos grupos en el desarrollo de políticas públicas mediante normas sea transparente y no desproporcionada. Estos informes actúan también como elemento de prevención de la corrupción y de rendición de cuentas (arts. 18 y 19).

La posible participación previa del texto de anteproyectos de ley y de decretos del Consell se regula en el título cuarto (arts. 20 a 23). Una participación que se incardina en el procedimiento de elaboración de estas normas por el poder ejecutivo, como una fase compatible y que no sustituye la utilización de las herramientas y trámites de participación ciudadana y el trámite de audiencia previstos en la normativa vigente. El resultado del proceso de participación, que prepara la norma a adoptar por el Consell, en ningún caso pone fin al procedimiento ni vinculará al Consell ni a la administración de la Generalitat, que podrán desligarse del mismo siempre que lo consideren inconveniente para el interés general, sea contrario al ordenamiento jurídico o que trate sobre materias no susceptibles de transacción.

Esta herramienta de participación persigue mejorar la calidad de las normas, abundar en las prácticas que definen el buen gobierno y reducir la litigiosidad, en la medida en que se facilita la resolución de conflictos en los estadios anteriores a la aprobación de los preceptos legales que deben regir situaciones donde convergen intereses diversos.

El título quinto recoge un régimen sancionador específico en materia de grupos de interés (arts. 24 a 34), en el que se tipifican los hechos que deben considerarse infracción y las sanciones que pueden comportar. De la misma manera, se clarifican los órganos competentes, en cada caso, para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores correspondientes. Respecto a los empleados públicos, el régimen disciplinario será de aplicación al personal funcionario público y al personal eventual de la Generalitat, rigiéndose el personal laboral y estatutario por su normativa disciplinaria específica.

Por otro lado, se diferencia el régimen sancionador de los cargos públicos del aplicable al personal funcionario público y personal eventual, atribuyendo una mayor responsabilidad a los primeros, habida cuenta del poder superior que ostentan para la toma de decisiones.

5. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: NORMATIVA BÁSICA ESTATAL Y AUTONÓMICA

5.1. NORMATIVA BÁSICA ESTATAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El artículo 20 d) de la Constitución española de 1978 reconoce el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el artículo 105 b) establece que «la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas». De este último precepto se deriva que el derecho de acceso del administrado a los registros públicos no es absoluto, sino que cede ante la preponderancia de otros intereses legítimos también merecedores de protección.

La Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos –RGPD–), plenamente aplicable en España desde el 25 de mayo de 2018.

El RGPD supone una profunda modificación del régimen vigente en materia de protección de datos personales, no solo desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento por los sujetos obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisión por parte de las autoridades de control que el mismo regula.

Por tanto, la plena aplicación del RGPD implica que hayan de considerarse desplazadas por él aquellas disposiciones de derecho interno que no resulten conformes con el régimen que el mismo establece.

Como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento, y tras varios meses en tramitación parlamentaria, se ha procedido a dictar la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), la cual deroga expresamente la Ley orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

5.1.1. Objeto

La Ley orgánica 3/2018, tiene por objeto:

- Adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el RGPD y en esta ley orgánica.
- Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía.

5.1.2. Ámbito de aplicación

Lo dispuesto en los títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la LOPDGDD se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

Podemos definir el dato de carácter personal como cualquier información sobre una persona física identificada o identificable (la persona interesada).

Se tiene que considerar persona física identificable cualquier persona cuya identidad se puede determinar, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como, por ejemplo, un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esta persona.

Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido (art. 3).

5.1.3. Principios de la protección de datos

El título II de la LOPDGDD, en los artículos 4 a 10, engloba los principios generales de la protección de datos entre los que destaca: la exactitud de los datos (art. 4), el deber de confidencialidad (art. 5), el tratamiento basado en el consentimiento del afectado, el consentimiento de los menores de edad, el tratamiento de datos por obligación legal o amparado por la ley, el interés público o ejercicio de poderes (art. 8), las categorías especiales de datos (art. 9) y el tratamiento de datos de naturaleza penal (art. 10).

Se alude específicamente al consentimiento que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado, excluyendo lo que se conocía como «consentimiento tácito», se indica que el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas, y se mantiene en 14 años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento:

Tratamiento basado en el consentimiento del afectado (art. 6)

«1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del RGPD, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual».

El consentimiento de los menores de edad (art. 7)

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

5.1.4. Derechos de las personas

El título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada «información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las *cookies*), facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

Asimismo, enumera los derechos reconocidos a las personas en sus artículos 11 a 18, entre los que cabe destacar: el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de supresión, el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad y el derecho de oposición, que sustituyen a los tradicionales derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

La persona interesada puede ejercer en cualquier momento los derechos que el RGPD y la LOPDGDD garantizan a las personas titulares de los datos y que son los siguientes:

- Derecho de acceso: regulado en el artículo 13 de la Ley orgánica 3/2018, y el artículo 15 del RGPD, la persona interesada tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales, en los términos establecidos en la normativa señalada anteriormente.
- Derecho de rectificación: regulado en el artículo 14 de la Ley orgánica 3/2018, y los artículos 16 y 19 del RGPD, la persona interesada tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
- Derecho de supresión, «el derecho al olvido» regulado en el artículo 15 de la Ley orgánica 3/2018, y en el artículo 17 y 19 del RGPD, la persona interesada tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en los términos señalados en la normativa citada.
- Derecho a la portabilidad de los datos: regulado en el artículo 17 de la Ley orgánica 3/2018, y en el artículo 20 del RGPD, la persona interesada tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, en los términos señalados en la normativa citada.
- Derecho de limitación, regulado en el artículo 16 de la Ley orgánica 3/2018 y en el artículo 18 del RGPD, la persona interesada tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones señaladas en la normativa citada.

5.1.5. Brechas de datos personales

Por último, cabe destacar el título VIII que regula el «Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos». La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) remita la reclamación al delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta; la inadmisión de las reclamaciones; las actuaciones previas de investigación; las medidas provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos; y el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión. Las especialidades del procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario.

Los responsables tienen que notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales que se produzcan a la autoridad de control. Esta notificación se realizará sin más dilación indebida y, si es posible, en un plazo máximo de 72 horas desde que tengan constancia, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas.

La notificación tendrá el contenido mínimo establecido en el artículo 33.3 del RGPD.

Se considera que existe constancia de una violación de la seguridad de los datos personales cuando hay certeza que esta se ha producido y se tiene un conocimiento suficiente de su naturaleza y su alcance.

Además, cuando sea probable que la violación comporte un alto riesgo para los derechos de las personas interesadas, el responsable tendrá que comunicarlo a estas sin más dilación indebida y en un lenguaje claro y sencillo.

5.1.6. Derecho a interponer reclamaciones

La persona interesada puede interponer una reclamación en caso de denegación del ejercicio de los derechos, o si entiende que su solicitud se ha desestimado porque no se ha dado respuesta dentro del plazo establecido. Así mismo, puede interponer una reclamación en aquellos casos en los cuales detecta cualquier posible infracción del que se dispone en la normativa en materia de protección de datos.

La reclamación se puede presentar previamente ante la Delegación de protección de datos de la Generalitat o directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos. En cualquier caso, ante la falta de contestación o la disconformidad con la decisión comunicada por la delegación, se puede presentar reclamación ante la AEPD.

5.2. NORMATIVA AUTONÓMICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

La Ley de transparencia de la Generalitat 1/2022 regula en su artículo 9 la protección de datos personales:

«Artículo 9. Protección de datos personales.

1. Atendiendo a su naturaleza y finalidad, en la elaboración de información pública y antes de facilitarla o publicarla se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

a) Se deben cumplir los principios de protección de datos, especialmente los referidos a proporcionalidad del tratamiento de datos personales y la limitación del plazo de conservación.

b) Se deben adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con la normativa de protección de datos con relación al cumplimiento de esta ley.

c) Se debe cumplir con los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto.

d) Cuando se publiquen datos o información en que se hayan disociado los datos que identifiquen personas, se deben realizar análisis para comprobar que no es posible revertir el proceso de disociación o que requeriría esfuerzos desproporcionados teniendo en cuenta el estado de la técnica.

e) Se debe realizar una evaluación de impacto en relación con la protección de datos personales y, en su caso, se debe solicitar un informe al delegado o delegada de protección de datos de la Generalitat cuando el tratamiento de datos esté referido a categorías especiales de datos, menores de edad, víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social o de vulnerabilidad y supuestos equiparables, y también a aquellos que impliquen riesgos para la seguridad personal.

f) Se deben aplicar los criterios contenidos en la normativa de protección de datos personales sobre la forma en que se deben identificar las personas interesadas en las notificaciones de anuncios y publicaciones de actos administrativos.

2. En el portal de transparencia se debe proporcionar información sobre protección de datos en un apartado visible, que debe contener, al menos, la política de protección de datos del portal, los datos de contacto del delegado o delegada de protección de datos de la Generalitat y los procedimientos para el ejercicio de los derechos regulados por la normativa sobre protección de datos, especialmente, el derecho a la supresión de datos o derecho al olvido.

3. Aquellas personas o entidades que recopilen datos e información publicada en el portal de transparencia, o facilitada en virtud de solicitudes del derecho de acceso a la información pública, son responsables del uso o tratamiento que realicen y responderán de las infracciones de la normativa sobre protección de datos que puedan cometer.

4. Cuando se publique información en la cual se identifique a personas en virtud de lo establecido en esta ley, no se debe incluir en ningún caso el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

5. Cuando se solicite información pública que contenga datos de carácter personal, el régimen aplicable es el previsto en la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública y supletoriamente en la normativa general de protección de datos.

En el supuesto de que el órgano o entidad al cual se haya solicitado la información lo estime conveniente por tener dudas razonables sobre la procedencia de facilitar la información por la posible afectación del derecho de protección de datos, puede solicitar un informe al respecto al delegado o delegada de protección de datos, siempre que la entidad disponga de esta figura en virtud de la normativa aplicable.

6. Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los tratamientos y las publicaciones que se realicen en cumplimiento de esta ley».

Con rango reglamentario, debemos señalar el Decreto 130/2012, de 24 de agosto, del Consell, por el que se establece la organización de la seguridad de la información de la Generalitat, que regula la figura del responsable de ficheros de datos de carácter personal (art. 9), el responsable de seguridad de la información (art. 11) y los administradores de la seguridad de los ficheros de datos de carácter personal (art. 15).

A nivel orgánico, la Orden 1/2021, de 20 de abril, de la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se desarrolla el Decreto 179/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, del Consell, que regula el delegado de protección de datos, dependiente de la subsecretaría.

Existe en tramitación un proyecto de decreto, por el que se regula la política general, estructura organizativa y asignación de funciones en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

6. ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS DIGITALES Y A LAS FIGURAS DEL RESPONSABLE Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS, Y EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

6.1. DERECHOS DIGITALES

Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Ya en los años noventa, y conscientes del impacto que iba a producir internet en nuestras vidas, los pioneros de la red propusieron elaborar una Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en internet.

Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de las redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que refuerza los derechos digitales de la ciudadanía.

Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los derechos fundamentales. Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero, en tanto no se acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución española y que, en algunos casos, ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea.

El Título X de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de internet como la neutralidad de la red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales.

La LOPDGDD tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Los derechos digitales están recogidos en los artículos 79 a 97:

- Los derechos en la Era digital (art. 79).
- Derecho a la neutralidad de Internet (art. 80).
- Derecho de acceso universal a Internet (art. 81).

- Derecho a la seguridad digital (art. 82).
- Derecho a la educación digital (art. 83).
- Protección de los menores en Internet (art. 84).
- Derecho de rectificación en Internet (art. 85).
- Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86).
- Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87).
- Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88).
- Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89).
- Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (art. 90).
- Derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91).
- Protección de datos de los menores en Internet (art. 92).
- Derecho al olvido en búsquedas de Internet (art. 93).
- Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 94).
- Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 95).
- Derecho al testamento digital (art. 96).
- Políticas de impulso de los derechos digitales (art. 97).

6.2. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con el artículo 33 de la LOPDGDD:

El responsable de tratamiento es la persona física o jurídica, la autoridad pública, el servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determino los fines y medios del tratamiento.

En la Generalitat, cada conselleria y entidad del sector público instrumental es responsable de los tratamientos de su organización.

El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos por cuenta del responsable del tratamiento.

La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de los tratamientos de datos personales que efectúan las consellerias y sus organismos autónomos como responsables.

Así mismo, serán encargadas todas aquellas entidades que, por medio de un contrato, encargo a medio propio, encargo de gestión o convenio tratan datos de carácter personal por cuenta de la administración del Consejo o su sector público instrumental.

Principios de actuación general bajo los cuales tienen que actuar los responsables:

La actuación de los responsables del tratamiento tiene que responder a los principios regulados en el artículo 5 del RGPD, y que se constituyen en auténticas obligaciones:

- a) Principio de licitud.
- b) Principio de minimización y proporcionalidad.
- c) Principio de exactitud de los datos.
- d) Principio de limitación en la conservación.
- e) Principio de seguridad e integridad.
- f) Principio de confidencialidad.
- g) Principio de responsabilidad proactiva: lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan.

Otras obligaciones de las personas responsables:

- Registro de actividades de tratamiento

Los responsables tienen que llevar un registro de las actividades de tratamiento (RAT) de su organización. Este registro tiene que contener, respecto de cada actividad, la información que establece el artículo 30 del RGPD:

- Nombre y datos de contacto de la entidad responsable y, si es el caso, la corresponsable, así como del delegado/a de protección de datos, si hay.
 - Finalidades del tratamiento.
 - Descripción de categorías de personas interesadas y categorías de datos personales tratados.
 - Transferencias internacionales de datos.
 - Cuando sea posible, plazos previstos para suprimir los datos.
 - Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.
- Notificación de las violaciones de seguridad de los datos personales/brechas de datos personales

Los responsables tienen que notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales que se produzcan a la autoridad de control. Esta notificación se realizará sin más dilación indebida y, si es posible, en un plazo máximo de 72 horas desde que tengan constancia, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas.

- Elección y vinculación con el encargado del tratamiento

Los responsables tienen que seleccionar encargados que ofrezcan garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, de forma que el tratamiento sea conforme al que se establece en el RGPD y en la Ley orgánica 3/2018.

Obligaciones de los encargados:

El RGPD establece una serie de obligaciones propias para los encargados del tratamiento:

- a) Mantener un registro de actividades de tratamiento (RAT).
- b) Determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que realizan.
- c) Respetar el deber de confidencialidad.
- d) Designar una persona delegada de protección de datos, en los casos en que así lo prevé el RGPD.
- e) Posibilidad de adherirse a códigos de conducta o certificarse en el marco de los esquemas de certificación previstos en el mismo RGPD.
- f) En caso de que subcontraten operaciones de tratamiento, hay que elegir subencargados que ofrezcan garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de forma que el tratamiento sea conforme a los requisitos del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018.

6.3. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

La figura del delegado de protección de datos adquiere una destacada importancia en el Reglamento (UE) 2016/679 y así lo recoge la Ley orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario, estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica.

La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Así mismo, no podrá ser removido, salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave.

Es de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento.

Se encuentra regulado en el Capítulo III, del Título V, artículos 34 a 37 de la LOPDGDD, como garante del cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones, sin sustituir las funciones que desarrollan las Autoridades de Control, ya que es la persona encargada de supervisar y monitorizar, de forma confidencial e independiente, si se está cumpliendo con la normativa de protección de datos personales en el seno de una organización.

En el ámbito autonómico, la Orden 1/2021, de 20 de abril, de la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se desarrolla el Decreto 179/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, del Consell, le asigna a la persona titular de la Delegación de protección de datos las atribuciones siguientes:

Funciones del delegado/a de protección de datos de la Generalitat:

- a) Informar y asesorar las personas responsables o encargadas del tratamiento en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, y el personal que lleve a cabo tratamientos de datos, de las obligaciones que los incumben en relación con la normativa de protección de datos personales, en particular sobre la obligación de llevar un registro de actividades de tratamiento.

- b) Supervisar el cumplimiento de lo previsto en la normativa de protección de datos y las políticas de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental en esta materia, la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y la realización de auditorías.
- c) Inspeccionar los procedimientos relacionados con la protección de datos de carácter personal.
- d) Proporcionar el asesoramiento necesario en relación con las evaluaciones de impacto en la protección de datos y supervisar su aplicación en conformidad con el artículo 35 del Reglamento general de protección de datos.
- e) Cooperar con la autoridad de control.
- f) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control en cuestiones relacionadas con los tratamientos, incluyendo la consulta previa a que se refiere el artículo 36 del Reglamento general de protección de datos.
- g) Actuar como punto de contacto con las personas interesadas por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.
- h) Atender las reclamaciones en materia de protección de datos efectuados directamente por las personas interesadas o remesas por la autoridad de control de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- i) Realizar consultas a la autoridad de control, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
- j) Emitir recomendaciones a las personas responsables o encargadas del tratamiento en materia de protección de datos.
- k) Asegurar que las violaciones de la seguridad de los datos sean notificadas a las autoridades, en coordinación con las personas responsables en materia de seguridad de la información.
- l) Elaboración de un informe anual de las actividades realizadas y sus conclusiones.
- m) Cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa en materia de protección de datos.

